

주의 및 통보

- 제 목 : 의료폐기물 위탁처리 용역 계약 부적정
- 관계기관 : ○○보훈병원
- 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원은 의료폐기물 발생에 따라 [표 1]과 같이 폐기물처리용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 의료폐기물 위탁처리 계약

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	계약금액	계약상대자

나. 관계법령 및 판단기준

「폐기물관리법」 제25조(폐기물처리업)제5항에 따르면 폐기물 수집·운반업은 폐기물을 수집하여 재활용 또는 처분장소로 운반하는 영업으로, 폐기물 중간처분업은 폐기물 중간처분시설을 갖추고 소각처분, 기계적 처분, 화학적 처분 등 폐기물을 안전하게 중간 처분하는 영업으로 정하고 있으며, 동법 제25조제9항 및 시행규칙 제32조 [별표 8]에 따르면 폐기물처리업자(수집·운반업자, 중간처분업자)는 폐기물 종류별 운반장소 및 운반단가 또는 운반비, 처분장소 및 처분단가나 처분비 등의 내용을 기재한 폐기물 계약서를 체결하여야 하고, 하나의 계약서로 동시에 위탁계약을 체결하는 경우 수집·운반 및 처분단가를 구분하여 기재하도록 정하고 있습니다.

또한, 수집·운반업 및 중간처분업을 하나의 계약서로 작성 시 (계약예규) 공동계약운용요령에 따라 공동수급협정서(분담이행방식)를 작성하고, 수집·운반비용과 처분 비용을 각각 처리업자에게 지급하도록 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 의료폐기물 위탁처리용역 계약 시 수집·운반업과 중간처분업 계약을 각각 체결하거나, 공동수급협정서를 포함한 하나의 계약서를 작성하고 계약상대자에 대금을 구분하여 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○보훈병원 의료폐기물 위탁처리용역 계약을 검토한 결과 21년, 22년 의료폐기물 위탁처리용역을 [표 2]와 같이 하나의 계약서로 작성하는 분담이행방식 계약으로 체결하였으나 공동수급협정서를 작성하지 않았고 계약서에 분담비율을 수집·운반 ##%, 중간처분 ##%로 명시하였음에도 불구하고 중간처분 대금을 포함한 비용 전액을 수집·운반업체에게 지급하였습니다.

[표 2] 의료폐기물 위탁처리 용역 계약

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약명	계약금액	폐기물처리업	분담비율	계약상대자	비 고

또한, 코로나19 의료폐기물 위탁처리용역 실제 수행은 수집·운반 (주)\$\$\$\$, 중간처분은 (주)▽▽▽▽이 실시하고 있으나 각각 또는 분담이행방식 계약을 체결하지 않고 수집·운반업체 (주)\$\$\$\$과 계약한 후 중간처분 비용을 포함한 대금 전액을 지급하였습니다.

[표 3] 코로나19 의료폐기물 위탁처리 용역 계약

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약명	계약금액	계약상대자	폐기물처리업	실제처리자	실제 분담비율

4. 관계기관 의견

- ●●보훈병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- 의료폐기물 위탁처리 시 관련 법령을 준수하여 주시기 바라며, (통보)

○ ▷▷이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게「주의」조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고